

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 52/2531

นางมณฑนา เอื้อวิทยา กับพวก

โจทก์

นายสมชาย วีระกุล

จำเลย

นายสมชาย วีระกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า อำนาจในการสั่งไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเป็นอำนาจเฉพาะของศาลอุทธรณ์คู่ความฎีกาไม่ได้ จึงไม่รับฎีกาจำเลย จำเลยจึงฎีกา(น่าจะเป็นอุทธรณ์) คำสั่งของศาลชั้นต้น ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งรับฎีกาคำสั่งของจำเลย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกจากห้องแถวที่เช่าให้ส่งมอบห้องเช่าคืนโจทก์ที่ 2 ฯลฯ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย ฯลฯ แก่โจทก์ที่ 2 จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 3)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 9)

ไม่ปรากฏใบแต่งตั้งทนายความของจำเลยในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คำสั่งของศาลในเรื่องทุเลาการบังคับเป็นอำนาจเฉพาะศาล เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องทุเลาการบังคับอย่างใดแล้ว คู่ความจะฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์อีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

พิจาระห์แล้ว คำสั่งของศาลในเรื่องทุเลาการบังคับเป็นอำนาจเฉพาะศาล เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องทุเลาการบังคับอย่างใดแล้ว คู่ความจะฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์อีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ